

1500643-62.2018.8.26.0450

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... com usuários, e já foi condenado pelo tráfico que fazia. Na ocasião não tinha ciência de que seriam produtos de furto.

A vítima relatou que seu sócio lhe contou sobre os furtos dos botijões na empresa deles, oportunidade em que ele registrou o boletim de ocorrência. Algum tempo depois a policia lhe chamou ao local e lhe entregou dois botijões. A vítima disse não ter condições de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Bairro, Centro - CEP 12970-000, Fone: 11-4036-7250, Piracaia-SP - E-mail: piracaia1@tjsp.jus.br
Processo 1500643-62.2018.8.26.0450 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500643-62.2018.8.26.0450

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Prioridade Idoso

Vistos.

Perante o Judiciário o Ministério Público promoveu ação pena em face do acusado que teria no dia 20 de agosto de 2018, durante a noite, no interior do estabelecimento situado na Rua Marechal Deodoro, 169, Jardim Alvorada, nessa cidade e Comarca, agindo de forma livre e consciente com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si quatro botijões de gás pertencente à vítima JMB, avaliado em R\$ 30,00 (trinta reais) cada um.

Segundo se apurou, o acusado em conluio com outro indivíduo não identificado, resolveu praticar o furto e se dirigiu ao local. Lá subtraíram os quatro botijões de gás e se evadiram. A vítima reconheceu seus botijões quando o réu foi preso em outro processo.

A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2021 (fls. 148/149). O réu apresentou defesa a fls. 166. Foi designada instrução na qual foram ouvidas a vítima e testemunhas, bem como interrogado o réu. O Ministério Público opinou pela absolvição do acusado. Na mesma linha o pleito da defesa (fls. 206 e 210/211).

É o relatório. DECIDO.

O réu, no interrogatório, negou os fatos, afirmando que recebeu os bens na troca por drogas com usuários, e já foi condenado pelo tráfico que fazia. Na ocasião não tinha ciência de que seriam produtos de furto.

A vítima relatou que seu sócio lhe contou sobre os furtos dos botijões na empresa deles, oportunidade em que ele registrou o boletim de ocorrência. Algum tempo depois a polícia lhe chamou ao local e lhe entregou dois botijões. A vítima disse não ter condições de reconhecer se os botijões devolvidos eram seus. A pessoa que teria furtado seria um ex-funcionário e teria morado no local, mas não soube dar mais detalhes, nem mesmo sobre as imagens que teriam sido colhidas por câmeras no dia do furto.

O Guarda Municipal João disse que cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço do réu, numa investigação por tráfico de drogas, ocasião em que os botijões foram encontrados. A notícia foi divulgada e a vítima os procurou para reaver os botijões. A investigação apontada que os agentes costumam receber bens pessoais dos usuários em pagamento de drogas. Acredita, inclusive que ela era receptador. O policial civil Walter não se lembrou da diligência.

Como se vê a prova dos autos é deverás frágil para a condenação. O inseguro reconhecimento de dois botijões de gás (itens de extrema dificuldade de serem reconhecidos, já que é raro quem saiba as características que especifiquem e individualizem o botijão que esteja abastecendo a própria cozinha) não relacionam o réu ao furto.

A par disso, não se pode reconhecer a receptação, pois tristemente é verdade que usuários dispõem de bens da própria casa para manter o vício. Assim à míngua de elementos que relacionem o réu ao crime, a sua absolvição é medida de rigor.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da ação penal para ABSOLVER o acusado PAULO DOUGLAS GOMES DA SILVA SOARES nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura com urgência.

PRI

Piracaia, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA